

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8845/2542

นายแสง ตรงขึ้น
นายเชิด เนาวผล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 6, มาตรา 492, มาตรา 821, มาตรา 822

โจทก์ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีได้กรอกข้อความทั้งมอบ หนังสือยินยอมของภริยาซึ่งลงลายมือชื่อของภริยา โดยมีได้กรอกข้อความพร้อมกับ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้อื่นไปแสดงถึงความ ประมาทเลินเล่อของโจทก์ เมื่อมีผู้กรอกข้อความลงในใบมอบอำนาจนอกเหนือไป จากวัตถุประสงค์ของโจทก์และนำไปแสดงต่อบุคคลภายนอกจนบุคคลภายนอกหลง เชื่อว่าโจทก์ได้มอบอำนาจเช่นนั้นจริง โจทก์จะยกความประมาทเลินเล่อของตนขึ้น เป็นข้ออ้างเพื่อเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินที่บุคคลภายนอกได้รับโอนโดยสุจริตหา ได้ไม่ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 822 ประกอบมาตรา 821 ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ที่จะต้องนำสืบ ให้เห็นถึงความไม่สุจริตของผู้รับซื้อฝาก เพราะผู้รับซื้อฝาก ได้รับประโยชน์แห่งข้อ สันนิษฐาน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 6 ว่าบุคคลทุกคนกระทำโดยสุจริต เมื่อโจทก์มิได้สืบ ให้เห็นถึงความไม่สุจริตของผู้รับซื้อฝาก ทั้งผู้รับซื้อฝาก เบิกความยืนยันความสุจริต ของตน จึงต้องฟังว่าผู้รับซื้อฝากกระทำการโดยสุจริต โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้เพิก ถอนนิติกรรมการขายฝาก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๑๘,๓๖๐๓ และ ๓๖๐๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ กับพวกร่วมกันปลอมหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ โดยนำหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ลงลายมือชื่อไว้โดยไม่ได้กรอกข้อความซึ่งโจทก์ได้มอบไว้แก่นายณรงค์ กุศลานุภาพ เพื่อให้เป็นตัวแทนโจทก์ในการจำหน่ายที่ดินแก่ธนาคารมากรอกข้อความอันเป็นเท็จว่า โจทก์มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๑ ขายที่ดินของโจทก์ทั้งสามแปลง ดังกล่าวแล้วนำไปยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยองเพื่อให้โอนที่ดินแก่จำเลยที่ ๑ เจ้าพนักงานที่ดินจึงจดทะเบียนโอนที่ดินทั้งสามแปลง ของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ ๑ ต่อมาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันฉ้อฉลโจทก์ โดยจำเลยที่ ๑ จดทะเบียนขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๖๐๓ แก่จำเลยที่ ๒ โดยไม่มีค่าตอบแทน และเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกันฉ้อฉลโจทก์ โดยจำเลยที่ ๑ จดทะเบียนขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๖๐๕ แก่จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ โดยไม่มีค่าตอบแทน ขอให้พิพากษาเพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๑๘, ๓๖๐๓ และ ๓๖๐๕ ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ เพิกถอนการขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๖๐๓ ระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ และเพิกถอนการขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๖๐๕ ระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ให้ที่ดินทั้งสามแปลงกลับมาเป็นของโจทก์โดยปลดภาระผูกพัน

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตที่โจทก์อ้างว่าโจทก์มอบหนังสือมอบอำนาจให้แก่นายณรงค์ กุศลานุภาพ นั้นไม่เป็นความจริงโจทก์รู้แล้วว่าจำเลยที่ ๑ โอนที่ดินเป็นของจำเลยที่ ๑ แต่มิได้โต้แย้งจำเลยที่ ๒ รับซื้อฝากที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๖๐๓ จากจำเลยที่ ๑ โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ให้การว่า โจทก์ไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพื่อมอบให้นายณรงค์ กุศลานุภาพ จดทะเบียนจำนองที่ดินแก่ธนาคาร แต่โจทก์มีเจตนามอบอำนาจให้จำเลยที่ ๑ โอนขายที่ดินของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ ๑ ไม่มีการปลอมหนังสือมอบอำนาจดังที่โจทก์ฟ้อง โดยโจทก์ร่วมกับผู้มีชื่อกระทำการเพื่อฉ้อฉลบุคคลภายนอก เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ รับซื้อฝากที่ดินจากจำเลยที่ ๑ โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๑๘ ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่า โจทก์กับนางวิสัย วงศ์ศรี น้องสะใภ้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๑๘, ๓๖๐๓ และ ๓๖๐๕ โดยใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว โจทก์เคยนำที่ดินทั้งสามแปลงจำนองไว้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาแกลง เพื่อเป็นประกันการกู้เงิน เมื่อไถ่ถอนจำนองแล้ว โจทก์ได้มอบโฉนดที่ดินไว้แก่นางวิสัย ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ นางวิสัยประสงค์จะกู้เงินจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาแกลงอีก จึงได้ติดต่อและได้รับคำแนะนำจากนายณรงค์ กุศลานุภาพ พนักงานสินเชื่อของธนาคารให้นำที่ดินดังกล่าวมาจำนองไว้เป็นประกันเงินกู้ โจทก์จึงได้มอบหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีแต่ลายมือชื่อโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.๔ และหนังสือให้ความยินยอมของภริยาซึ่ง

ยังมีได้กรอกข้อความให้นางวิสัยไปพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ
สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อนำไปให้นายณรงค์จดทะเบียนจำนอง ต่อมาได้มีการปลอมใบ
มอบอำนาจโดยเติมข้อความว่าเป็นว่าโจทก์มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๑ ชายที่ดินทั้งสาม
แปลงให้แก่จำเลยที่ ๑ มีการจดทะเบียนโอนที่ดินทั้งสามแปลงเป็นของจำเลยที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๔ ตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข ๗
และต่อมาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ ได้จดทะเบียนขายฝากที่ดินโฉนดเลข
ที่ ๓๖๐๓ แก่จำเลยที่ ๒ ตามสำเนาหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเอกสารหมายเลข ๘ และ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๖๐๕
แก่จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ตามหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเอกสารหมายเลข ๙ ส่วนที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๘๑๘ จำเลยที่ ๑ ได้นำไปค้ำประกันเงินกู้ทางสาลี นึกสม ต่อมาโจทก์ได้
ยื่นฟ้องนายณรงค์ นายบันเทิง ชูติปัญญะบุตร และจำเลยที่ ๑ ในคดีนี้เป็นจำเลยใน
ข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมต่อศาลชั้นต้นปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ในคดีนี้
หลบหนีในระหว่างพิจารณา ศาลออกหมายจับและมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวต่อมา
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องสำหรับนายณรงค์และนายบันเทิง แต่ฟังข้อเท็จจริงว่ามี
การปลอมใบมอบอำนาจของโจทก์จริง

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การรับโอนที่ดินโฉนดเลขที่
๓๖๐๓ และ ๓๖๐๕ ของจำเลยที่ ๒ และของจำเลยที่ ๓ และที่ ๔ มีเหตุที่จะเพิกถอน
นิติกรรมการโอนได้หรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารหมายเลข ๔ โดยมีได้กรอกข้อความ ทั้งมอบหนังสือยินยอมของภริยาซึ่งลง
ลายมือชื่อของภริยาโดยมิได้กรอกข้อความพร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้อื่นไปแสดงถึงความประมาทเลินเล่อของโจทก์เมื่อมีผู้
กรอกข้อความลงในใบมอบอำนาจนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของโจทก์และนำไป
แสดงต่อบุคคลภายนอกจนบุคคลภายนอกหลงเชื่อว่าโจทก์ได้มอบอำนาจเช่นนั้นจริง
โจทก์จะยกความประมาทเลินเล่อของตนขึ้นเป็นข้ออ้างเพื่อเพิกถอนนิติกรรม

โอนที่ดินที่บุคคลภายนอกได้รับโอนโดยสุจริตหาได้ไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘๒๒ ประกอบมาตรา ๘๒๑ ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ที่จะต้องนำสืบให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เพราะจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ได้รับประโยชน์แห่งข้อสันนิษฐาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖ ว่าบุคคลทุกคนกระทำโดยสุจริต ซึ่งในเรื่องนี้ตัวโจทก์เองมิได้เบิกความให้เห็นว่าจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่สุจริตอย่างไร แม้ต่อมาจะมีการนำเรื่องนี้ไปฟ้องเป็นคดีอาญาในข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม โจทก์ก็มิได้ฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ด้วย คงฟ้องจำเลยที่ ๑ คดีนี้กับบุคคลอื่นคือนายณรงค์และนายบรรเทิงเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าโจทก์เชื่อว่าจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่มีส่วนร่วมในการปลอมใบมอบอำนาจหรือใช้ใบมอบอำนาจปลอมสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่า นางวิไลพยานโจทก์เป็นผู้นำใบมอบอำนาจและโฉนดที่ดินทั้งสามฉบับไปมอบให้แก่นายณรงค์เพื่อขอกู้เงินจากธนาคารนั้น นางวิไลคงเบิกความถึงแต่เฉพาะนายณรงค์และนายบรรเทิงจำเลยในคดีอาญาเท่านั้น รวมทั้งพยานโจทก์ปากอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนายสมนึก รัตนวิจิตร นางมานพ สุภาพ หรือนายรุ่งโรจน์ตรงขึ้น มิได้เบิกความพาดพิงถึงจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ แต่ประการใด ฝ่ายจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ นำสืบว่า นาวาตรีสภาพร อยู่สุข ซึ่งเป็นนายหน้าของจำเลยที่ ๑ มาติดต่อขายฝากที่ดิน จำเลยที่ ๑ ขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๖๐๓ ให้จำเลยที่ ๒ ในราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ ได้ชำระเป็นเงินสดจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และแคชเชียร์เช็คของธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาพญา และของธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาสดหีบ ตามเอกสารหมายเลข ๓.๓ และ ๓.๖ ตามลำดับ ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๖๐๕ จำเลยที่ ๑ ขายฝากให้จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ในราคา ๗๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ได้ชำระเป็นเงินสดและแคชเชียร์เช็ค ตามสำเนาเช็คและสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๓๐๒-๒-๐๖๖๐๘-๒ ของจำเอกปราโมทย์ พรายนรินทร์ เอกสารหมายเลข ๔.๑๑ และ ๔.๑๒ เมื่อโจทก์มิได้สืบให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ทั้งจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เบิกความยืนยันความสุจริตของตน จึงต้องฟังว่าจำเลยที่ ๒

หมายเหตุ